Ganzheitliche Finanzberatung

NAME FOLGT · ARBEITSTITEL

BERATUNGSKONZEPT · GEWERBE · SEGMENT B · ENTWURF · OKTOBER 2026

Pauschaldotierte Unterstützungskasse für Gesellschafter-Geschäftsführer

Wie sie funktioniert, was sie gegenüber dem Versicherungsweg und der Direktzusage kann und nicht kann, wie sich eine bestehende Pensionszusage neu ordnen lässt und was vor jeder Empfehlung geprüft werden muss.

Teil A · Mechanik
Geldfluss, Steuer, Sozialversicherung

Teil B · Vergleich
Unterstützungskasse, Versicherungsweg, Direktzusage

Teil C · Praxis
Pensionszusage neu ordnen, Risiken, Prüfliste, Rollen

Internes Arbeitsmittel. Grundlage: Rechtsprüfung vom 11.10.2026 (Normtexte über dejure.org und gesetze-im-internet.de, PSVaG-Merkblätter, BMF-Schreiben und Urteile teils über Sekundärquellen, jeweils markiert). Ausgangspunkt ist die Einschätzung von Oliver, dass die pauschaldotierte Unterstützungskasse für Unternehmer oft besser passt als eine bAV im Versicherungsmantel. Dieses Konzept prüft das und hält fest, unter welchen Bedingungen es trägt. Abkürzung intern: pUK. Keine Steuer- und keine Rechtsberatung; Einzelfälle gehören zu Steuerberater, Rentenberater, Pensionsgutachter und Fachanwalt.

TEIL A · MECHANIK

So fließt das Geld

Die GmbH (Trägerunternehmen) sagt dem Geschäftsführer eine Versorgung zu, durchgeführt über eine Unterstützungskasse. Die Kasse gewährt keinen Rechtsanspruch, für die Leistung steht die GmbH ein (§ 1b Abs. 4, § 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG). Pauschaldotiert heißt: ohne Rückdeckungsversicherung, die Zuwendungen sind nach § 4d Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Buchst. b EStG begrenzt.



Ab Rentenbeginn muss das Deckungskapital in der Kasse sein, das Darlehen wird dafür fällig.

Steuer bei der GmbH (§ 4d EStG)

- Je Leistungsanwärter abziehbar: 25 % der Jahresaltersrente pro Jahr (6 % bei reiner Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung), maßgeblich ist die bis zur Regelaltersgrenze erreichbare Leistung.
- Zulässiges Kassenvermögen: das 8-Fache dieser Zuwendungen plus Deckungskapital der Rentner. Darüber hinaus nicht abziehbar; Vortrag auf drei Folgejahre möglich (§ 4d Abs. 2).
- Das Deckungskapital für laufende Renten (Anlage 1) ist erst ab Rentenbeginn zuwendbar: Liquiditätsspitze, gerade wenn das Geld als Darlehen in der GmbH steckt.
- Gilt auch für Nicht-Arbeitnehmer mit schriftlicher Zusage aus Anlass ihrer Tätigkeit (Buchst. b S. 5).

Beim Geschäftsführer

- Kein Lohnzufluss in der Anwartschaft, keine Höchstgrenze im Lohnsteuerrecht prüfen
- Leistungen sind Arbeitslohn (§ 19 EStG) mit Versorgungsfreibetrag; der Freibetrag schmilzt für spätere Jahrgänge ab prüfen
- Entgeltumwandlung sozialversicherungsfrei bis 4 % der BBG RV (§ 14 Abs. 1 S. 2 SGB IV); beim nicht versicherungspflichtigen GGF meist ohne Bedeutung
- In der Rente Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge auf Versorgungsbezüge, wenn gesetzlich versichert (§ 229 SGB V), wie bei den anderen Wegen

Rechenbeispiel Annahme Zugesagte Jahresaltersrente 12.000 €: abziehbare Zuwendung höchstens 3.000 € im Jahr, zulässiges Kassenvermögen in der Anwartschaft höchstens 24.000 €. Bemessungsgrundlage für den PSV-Beitrag das 20-Fache der Zuwendung, 60.000 €; bei 1,2 ‰ (Satz 2025) sind das 72,00 € im Jahr, nur wo das BetrAVG gilt.

TEIL B · VERGLEICH

Drei Wege über die GmbH

Neutral nach der Rechtsprüfung vom 11.10.2026. Der Versicherungsweg meint Direktversicherung, Pensionskasse und rückgedeckte Unterstützungskasse; wo sie sich unterscheiden, steht es dabei.

KRITERIUM	PAUSCHALDOTIERTE U-KASSE	VERSICHERUNGSWEG	DIREKTZUSAGE
Liquidität	Kassenvermögen kann als Darlehen in der GmbH bleiben (R 5.4 Abs. 2 KStR: nur bei ausreichender Bonität, angemessener Zins)	Beiträge fließen ab	bleibt in der GmbH, Rückstellung nach § 6a EStG
Kosten	keine Abschlusskosten eines Versicherers; Verwaltung, Gutachten, PSV. Höhe am Markt nicht belegt prüfen	Abschluss- und Verwaltungskosten, als Effektivkosten im Angebot ausgewiesen (§ 2 VVG-InfoV); Gruppentarife meist günstiger	Gutachten, PSV
Flexibilität	Höhe der Zuwendungen im Rahmen von § 4d frei, Anlage des Kassenvermögens frei	an Tarif und Beitrag gebunden	hoch, aber Finanzierung offen
Steuerabzug GmbH	begrenzt (25 %, 8-Fach), Spitze ab Rentenbeginn	Beiträge voll abziehbar	Zuführung zur Rückstellung
Bilanz GmbH	Fehlbetrag im Anhang, systembedingte Unterdeckung in der Anwartschaft (Art. 28 EGHGB)	in der Regel kein Fehlbetrag, solange der Versicherer leistet	Pensionsrückstellung in der Bilanz
Risiko	Anlage, Langlebigkeit und Einstandspflicht bei der GmbH	weitgehend beim Versicherer, Einstandspflicht bleibt	vollständig bei der GmbH
Sicherheit für den beherrschenden GGF	**kein PSV-Schutz (§ 17 Abs. 1 S. 2 BetrAVG nicht anwendbar). Mit Darlehen hängt das Kassenvermögen an der Bonität der GmbH: in der Insolvenz nur Insolvenzforderung (PSVaG-Merkblatt zu § 9 Abs. 3)**	**Anspruch aus dem Versicherungsvertrag; bei rückgedeckter U-Kasse Verpfändung der Rückdeckung üblich**	**kein PSV-Schutz; ohne verpfändete Rückdeckung ungesichert**
Nicht beherrschender GGF	PSV-geschützt, PSV-Beitrag auf das 20-Fache der Zuwendungen	je nach Weg Sicherungsfonds oder PSV	PSV-geschützt
Leistung beim GGF	§ 19 EStG mit Versorgungsfreibetrag	Direktversicherung/Pensionskasse: § 22 Nr. 5 EStG prüfen	§ 19 EStG
Aufsicht	keine Versicherungsaufsicht prüfen	BaFin	keine

Ergebnis: Die pauschaldotierte Unterstützungskasse hat belegte Vorteile bei Liquidität, Flexibilität und Kosten. Dass der Versicherungsweg pauschal die schlechteste Wahl ist, lässt sich nicht belegen. Für den beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer entscheidet die Absicherung des Darlehens, ob die Versorgung im Ernstfall da ist.

TEIL C · PRAXIS

Bestehende Pensionszusage neu ordnen

Typischer Anlass: Die Direktzusage belastet die Bilanz, die Rückdeckung reicht nicht, ein Verkauf oder eine Nachfolge steht an. Die pauschaldotierte Unterstützungskasse ist dabei ein Baustein, selten die ganze Lösung.

Was schon erdient ist (Past Service)

- Lässt sich nicht in einem Schritt steuerwirksam in eine pauschaldotierte Unterstützungskasse übertragen: Zuwendungen für Anwärter sind auf 25 % der Jahresrente pro Jahr und das Kassenvermögen auf das 8-Fache begrenzt.
- Üblich: Übertragung auf einen Pensionsfonds, lohnsteuerfrei nach § 3 Nr. 66 EStG, Betriebsausgaben auf zehn Jahre verteilt (§ 4e Abs. 3 EStG). BMF 10.07.2015 prüfen
- Auflösung der Rückstellung nach § 6a EStG kann einen Gewinn auslösen, dem nur begrenzt abziehbare Zuwendungen gegenüberstehen.

Was künftig dazukommt (Future Service)

- Kann über eine Unterstützungskasse laufen, pauschaldotiert oder rückgedeckt.
- Ein wertgleicher Wechsel des Durchführungswegs löst nach der Rechtsprechung keine neue Erdienbarkeitsprüfung aus; neue Zusagen schon (BFH I R 33/15, I R 89/15) prüfen
- Neuzusagen an GGF: Probezeit, Erdienbarkeit, Angemessenheit, Finanzierbarkeit, sonst verdeckte Gewinnausschüttung prüfen

Verzicht

- Verzicht auf erdiente Teile: verdeckte Einlage in Höhe des Teilwerts, beim GGF unter Umständen Lohnzufluss (BMF 14.08.2012, BFH VI R 4/16) prüfen
- Verzicht nur auf künftige Steigerungen ist nach BMF unter Bedingungen ohne verdeckte Einlage möglich.

Abfindung

- Beim beherrschenden GGF gilt das Abfindungsverbot des BetrAVG nicht, beim nicht beherrschenden schon (§ 3 BetrAVG in der Fassung des BRSG II) prüfen

> *„Bevor wir über einen neuen Weg sprechen: Lassen Sie uns von Ihrem Gutachter den aktuellen Wert der Zusage und die Lücke zur Rückdeckung holen. Dann sehen wir, was davon schon erdient ist und was noch kommt."*

TEIL C · WANN ES TRÄGT

Bedingungen für eine Empfehlung

Unser Ausgangspunkt bleibt: Wir prüfen die pauschaldotierte Unterstützungskasse zuerst. Empfehlen tun wir sie, wenn die folgenden Punkte geklärt sind.

PRÜFPUNKT	WARUM	WER KLÄRT
Absicherung beim beherrschenden GGF	**Ohne PSV und mit Darlehen hängt die Versorgung an der GmbH. Möglich sind Sicherheiten, eine Treuhand-Lösung oder der Verzicht auf das Darlehen für den GGF-Teil. Insolvenzanfechtung beachten (BGH IX ZR 257/15)** prüfen	**Fachanwalt Insolvenz- und Gesellschaftsrecht**
Bonität und Zins des Darlehens	Sonst verliert die Kasse ihre Steuerfreiheit (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG, R/H 5.4 KStR)	Steuerberater
Liquidität ab Rentenbeginn	Das Deckungskapital muss dann in der Kasse sein; das Darlehen wird fällig	Steuerberater, Gutachter, wir rechnen die Planung mit
Fehlbetrag in der Bilanz	Anhangangabe nach Art. 28 Abs. 2 EGHGB, wichtig für Bank und Käufer	Pensionsgutachter, Steuerberater
vGA-Prüfung	Probezeit, Erdienbarkeit, Angemessenheit, Finanzierbarkeit	Steuerberater
Nachfolge und Verkauf	Käufer übernehmen ungern unterdeckte Zusagen und Darlehen der Kasse	Steuerberater, Anwalt
Kosten im Vergleich	Verwaltung, Gutachten und PSV gegen die Effektivkosten eines Versicherungsangebots stellen	wir, mit Angeboten

Für Mitarbeiter (Segment C) gilt: PSV-Schutz besteht, kein Pflichtzuschuss von 15 % (§ 1a Abs. 1a BetrAVG gilt nur für Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds), kein Übertragungsanspruch beim Arbeitgeberwechsel (§ 4 Abs. 3 BetrAVG), nur einvernehmlich nach § 4 Abs. 2. Für die Belegschaft ist das ein eigenes Thema; dieses Konzept zielt auf den Geschäftsführer.

TEIL C · WER DARF WAS

Rollen und offene Fragen

Erlaubnis

- Eine pauschaldotierte Unterstützungskasse ohne Rückdeckung ist kein Versicherungsvertrag. Jans § 34d deckt ihre Vermittlung und Beratung deshalb voraussichtlich nicht; eine eigene Erlaubnisnorm gibt es nicht prüfen
- Rentenberatung zur betrieblichen Versorgung ist registrierten Rentenberatern vorbehalten (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 RDG); andere nur als Nebenleistung (§ 5 RDG)
- Hilfe in Steuersachen nur als Nebenleistung (§ 4e StBerG seit 01.09.2026), eine eigene Befugnis für bAV enthält er nicht
- Oliver: § 34h betrifft Finanzanlagen. Ob die Beratung zur Kasse darunter fällt, ist zweifelhaft; Provisionen eines Kassen-Anbieters wären mit § 34h Abs. 3 nicht vereinbar prüfen

Vorschlag bis zur Klärung

- Wir erkennen den Bedarf, rechnen Varianten durch und vergleichen die Wege.
- Gestaltung und Umsetzung über einen registrierten Rentenberater oder einen spezialisierten Kooperationspartner, Steuerberater und Pensionsgutachter des Kunden.
- Rückgedeckte Teile und Versicherungslösungen (Rückdeckung, Pensionsfonds als Versicherungsform) über Jan.
- Vergütung: erst festlegen, wenn die Rolle geklärt ist.

Vor dem ersten Einsatz klären

- Erlaubnis für Beratung und Vermittlung der Kasse, Grenzen von § 5 RDG und § 4e StBerG, Vergütung bei Oliver (§ 34h Abs. 3): Anwalt für Gewerbe- und Berufsrecht prüfen
- Kooperationspartner auswählen: Rentenberater oder Kassen-Anbieter, Pensionsgutachter
- Absicherungsmodell für den beherrschenden GGF (Darlehen, Sicherheiten, Treuhand): Fachanwalt prüfen
- Versorgungsfreibetrag 2026, PSV-Beitragssatz 2026 (Festsetzung Anfang November 2026), KStDV-Höchstbeträge prüfen
- Wörtliche Normtexte gegen gesetze-im-internet.de abgleichen (am 11.10.2026 zeitweise nicht erreichbar) prüfen